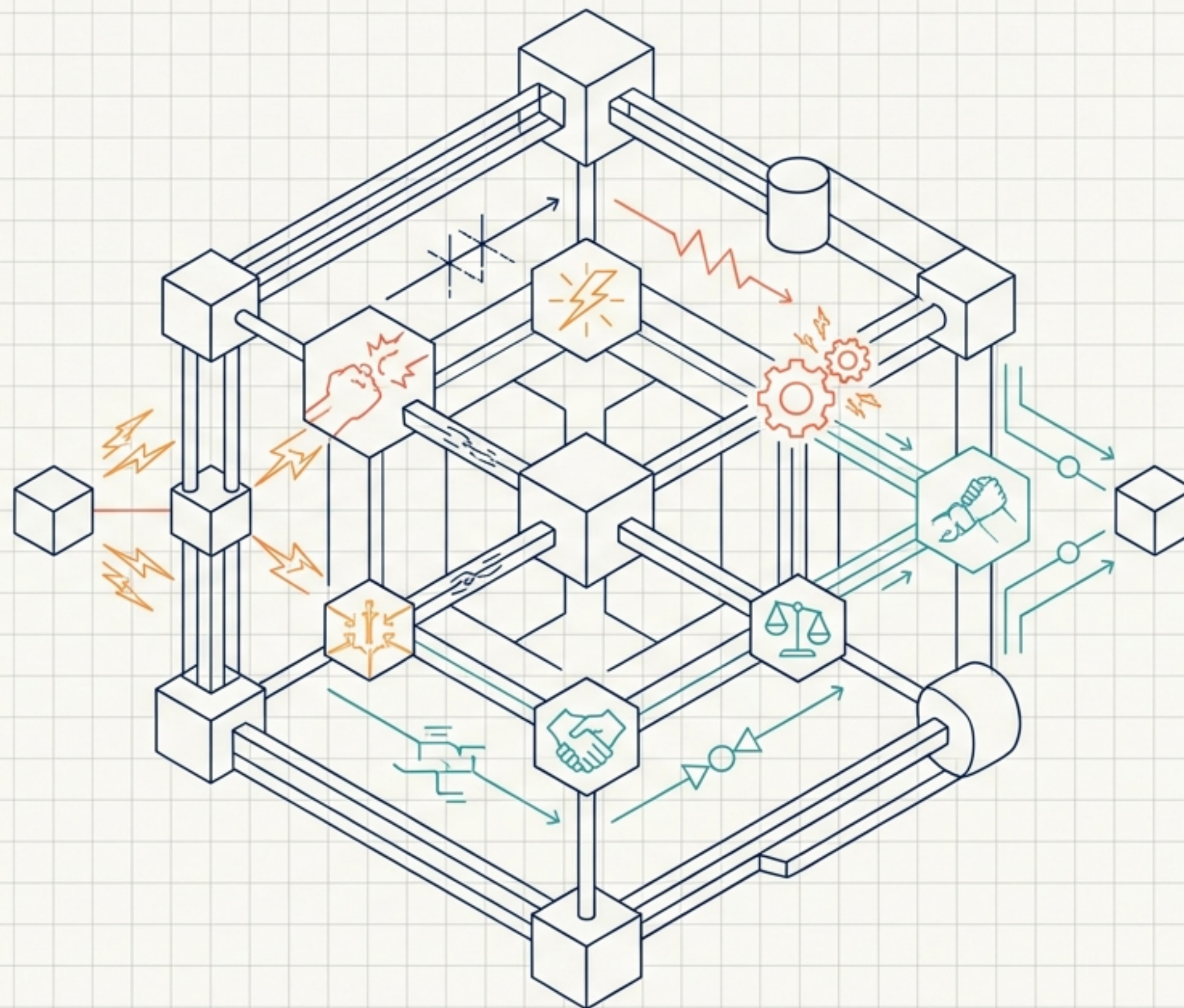


Vicisitudes en la Relación Laboral

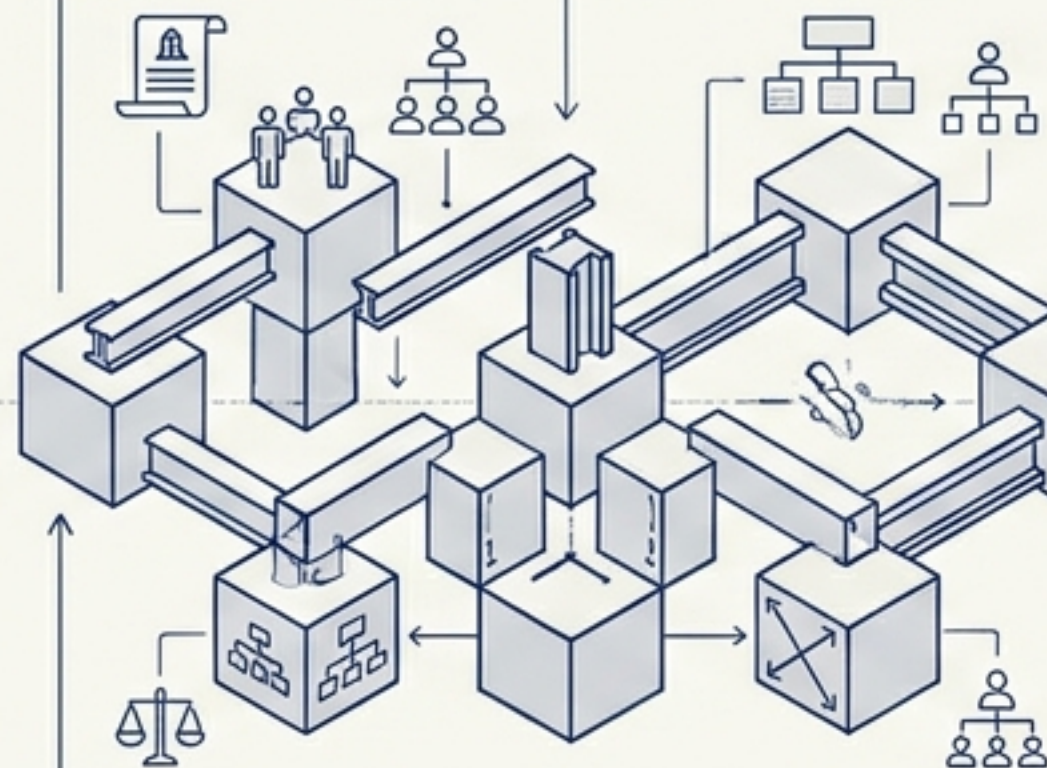
Guía estructural para la representación, el conflicto y la resolución



Itinerario personal para la empleabilidad

Fase 1: Estructura

La base representativa.
Cómo se organizan y participan los trabajadores mediante la ley.



Fase 1: Estructura

La base representativa.
Cómo se organizan y participan los trabajadores mediante la ley.

Fase 2: Fricción

El conflicto y la huelga.
La inevitabilidad del conflicto laboral, sus causas y su escalada máxima.



Fase 3: Equilibrio

La resolución y la prevención.
Los mecanismos de de-escalada institucionales y la sinergia de los equipos.



Fase 3: Equilibrio

La resolución y la prevención.
Los mecanismos de de-escalada institucionales y la sinergia de los equipos.

Participación en la Empresa

Representación Colectiva Sindical

Sección Sindical
(trabajadores agrupados de un mismo sindicato)

Delegados Sindicales



Condición clave: Para elegir delegado, la empresa debe tener ≥ 250 trabajadores y el sindicato presencia en el comité.

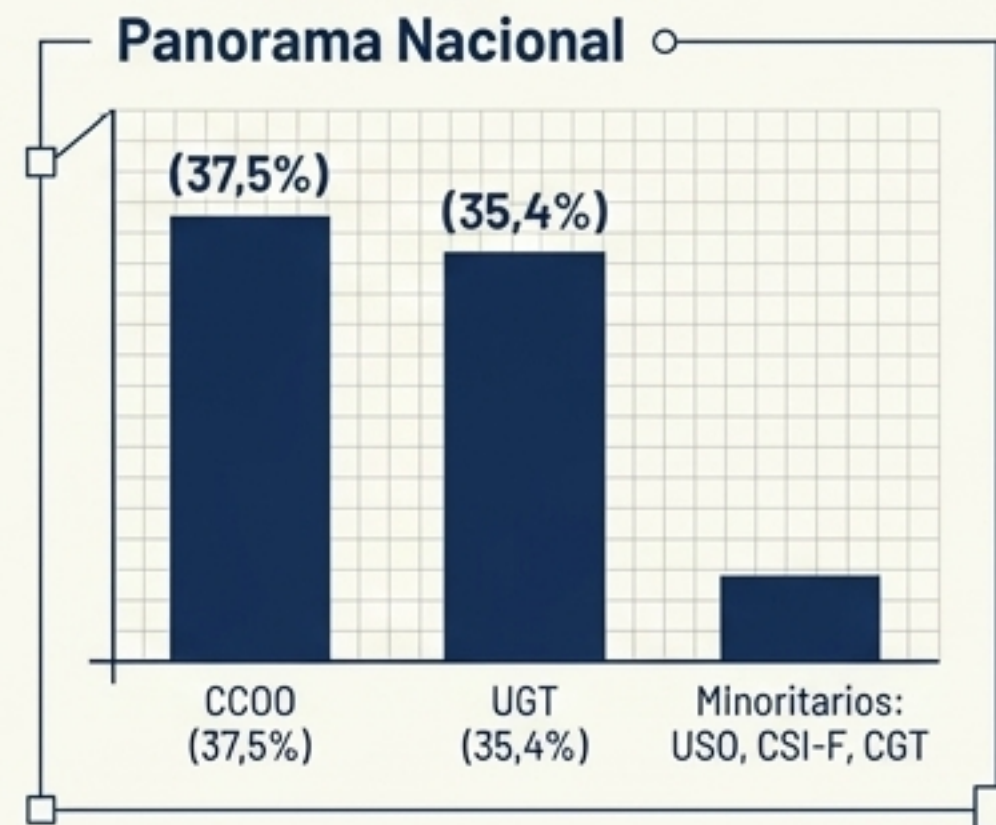
Representación Colectiva Unitaria

Delegados de Personal

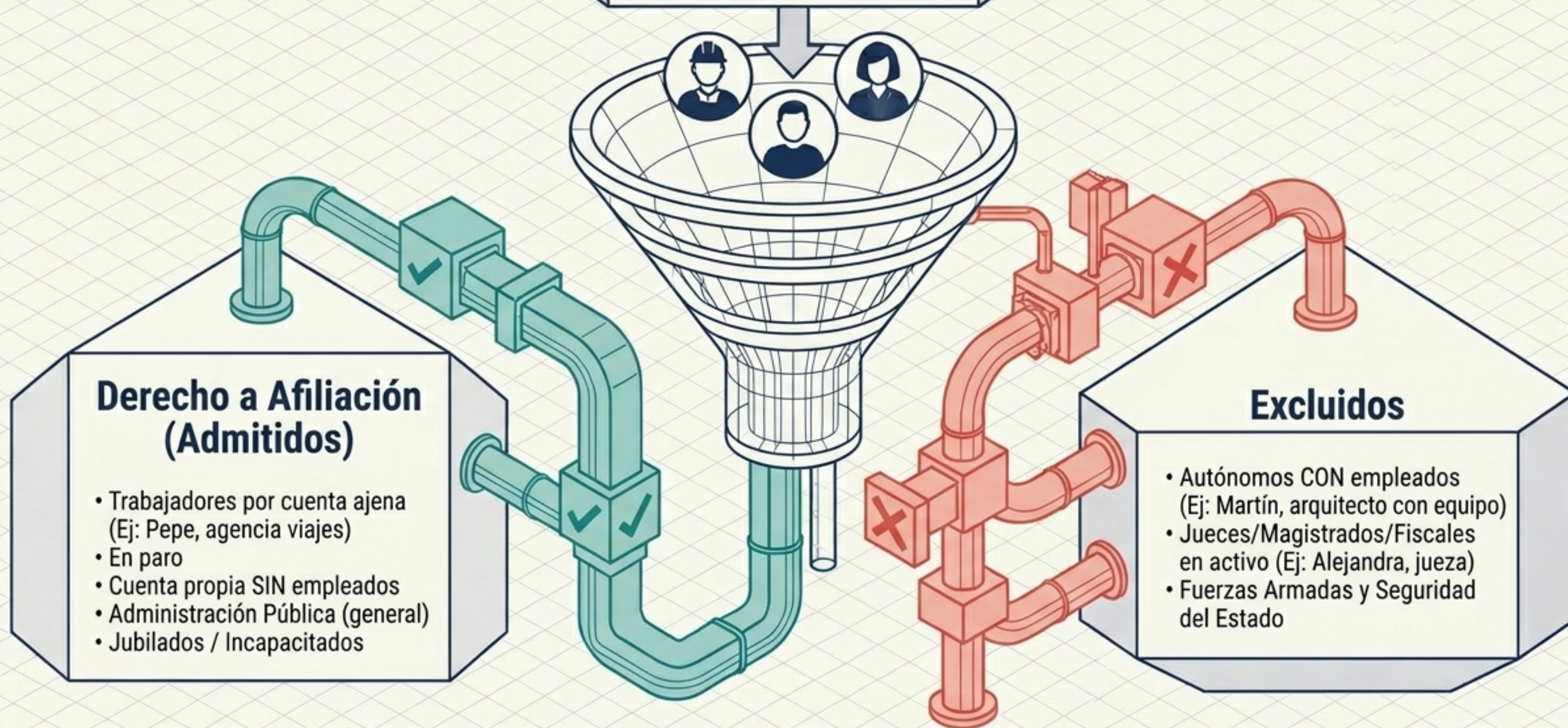
Comité de Empresa
(independientes de afiliación sindical)

Panel de Competencias

- Vigilar normativa laboral y seguridad
- Recibir estado económico
- Informar sobre traslados/reducciones
- Participar en planes de igualdad



El Filtro de Afiliación Sindical



Estructurales
(Sistémicos)

Plazos
Deadlines
irreales

Escasez

Escasez
Falta de recursos
económicos/humanos.
Ej: Magda necesita
ayudante

Procesos

Procesos
Procedimientos
poco claros y
tareas desiguales

**El Conflicto
Laboral:
Inevitable, pero
canalizable.**

Comunicación
Falta de claridad y
cortesía.
Ej: El correo de Miguel

Relacionales
(Interpersonales)

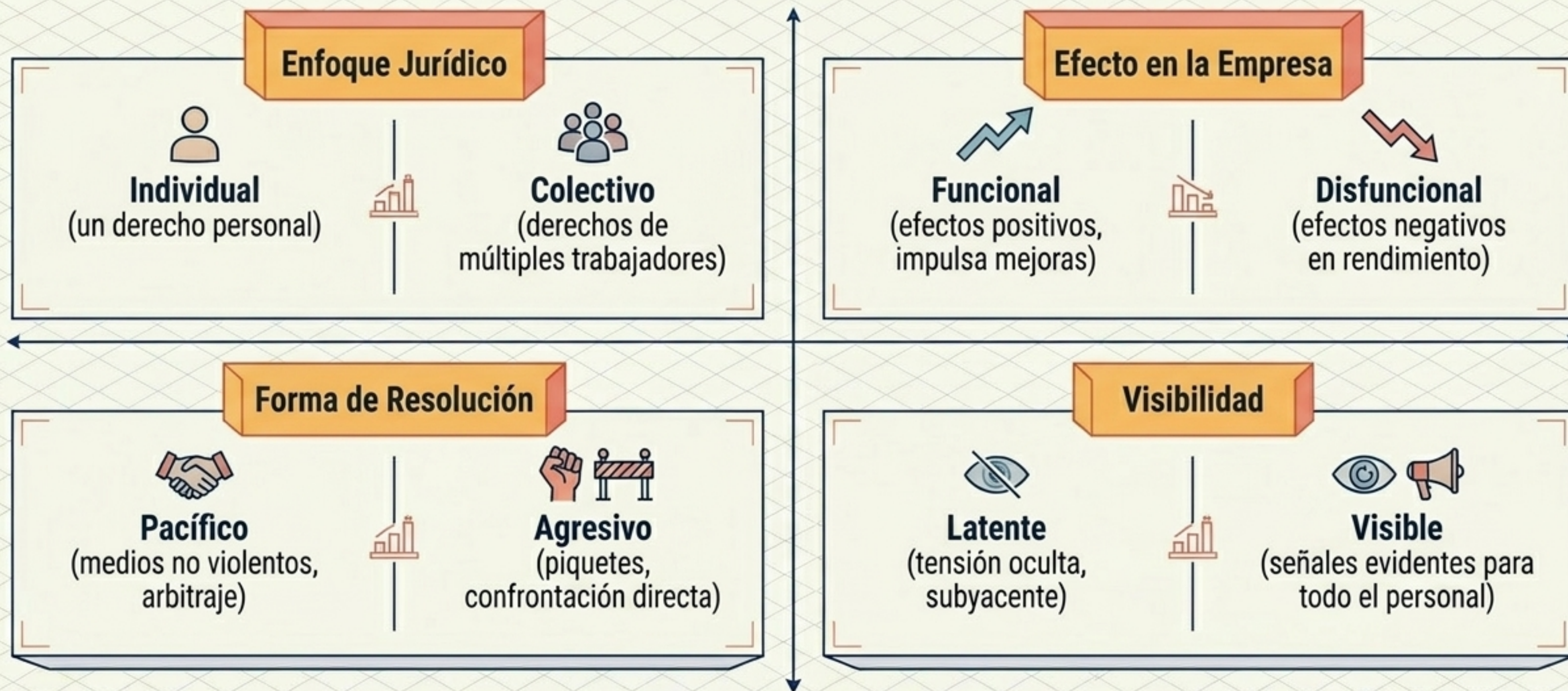
Valores
Incompatibilidad
ideológica o cultural

Valores

Emociones
Rivalidad emocional
y tensión acumulada

Emociones

Matriz de Clasificación del Conflicto



La Huelga: El Conflicto Escala

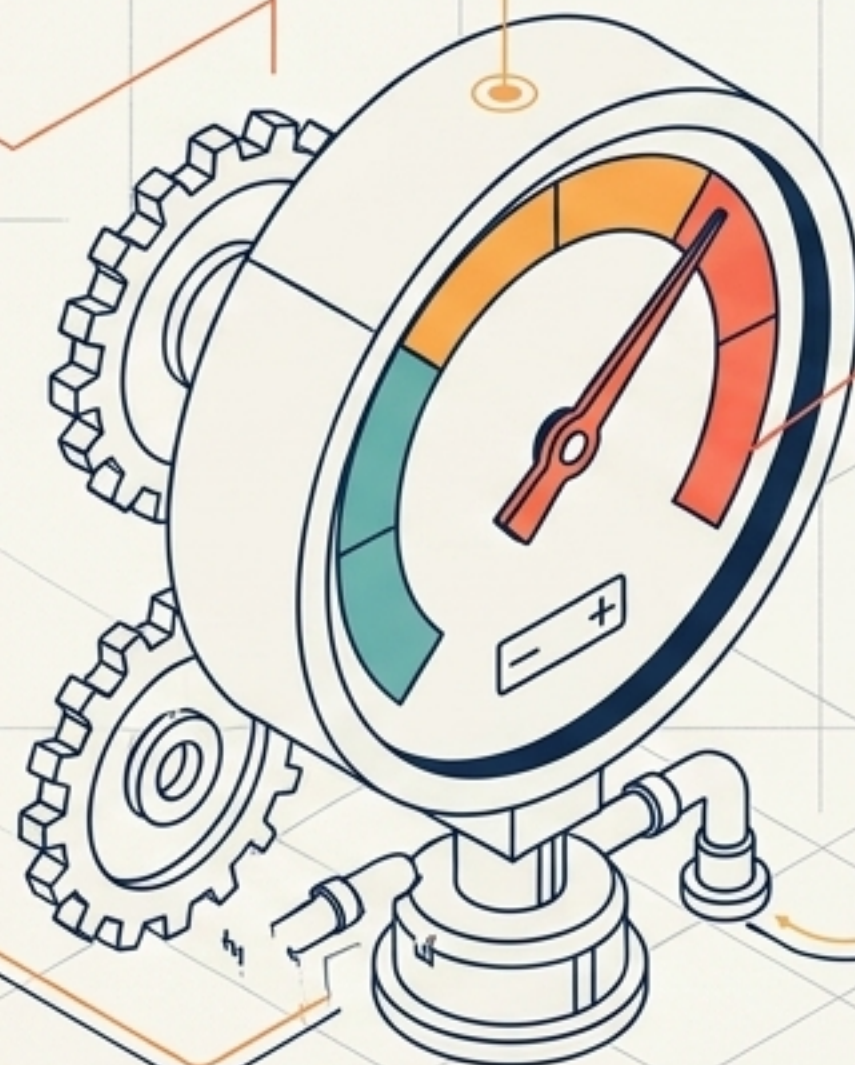
Cese de actividad y abandono del centro como medida de presión ante un conflicto sin resolver (Derecho Constitucional).

FRICCIÓN CORAL



**SOBRECARGA
SISTÉMICA**

Friction Coral



Impact Dashboard

Consecuencias para el trabajador

INDICADOR CRÍTICO

PANEL DE IMPACTO

1



Percepciones Económicas

Suspensión de
salario, pagas
extras, descansos
y festivos.
Ausencia de
cotización a la
Seguridad Social.

2



Descansos

Los días de huelga
NO pueden ser
descontados de las
vacaciones anuales.

3

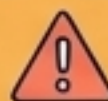


Protección Legal

Prohibido sustituir
o sancionar a
huelguistas. Se
debe respetar la
libertad de los no
huelguistas.

PANEL DE IMPACTO

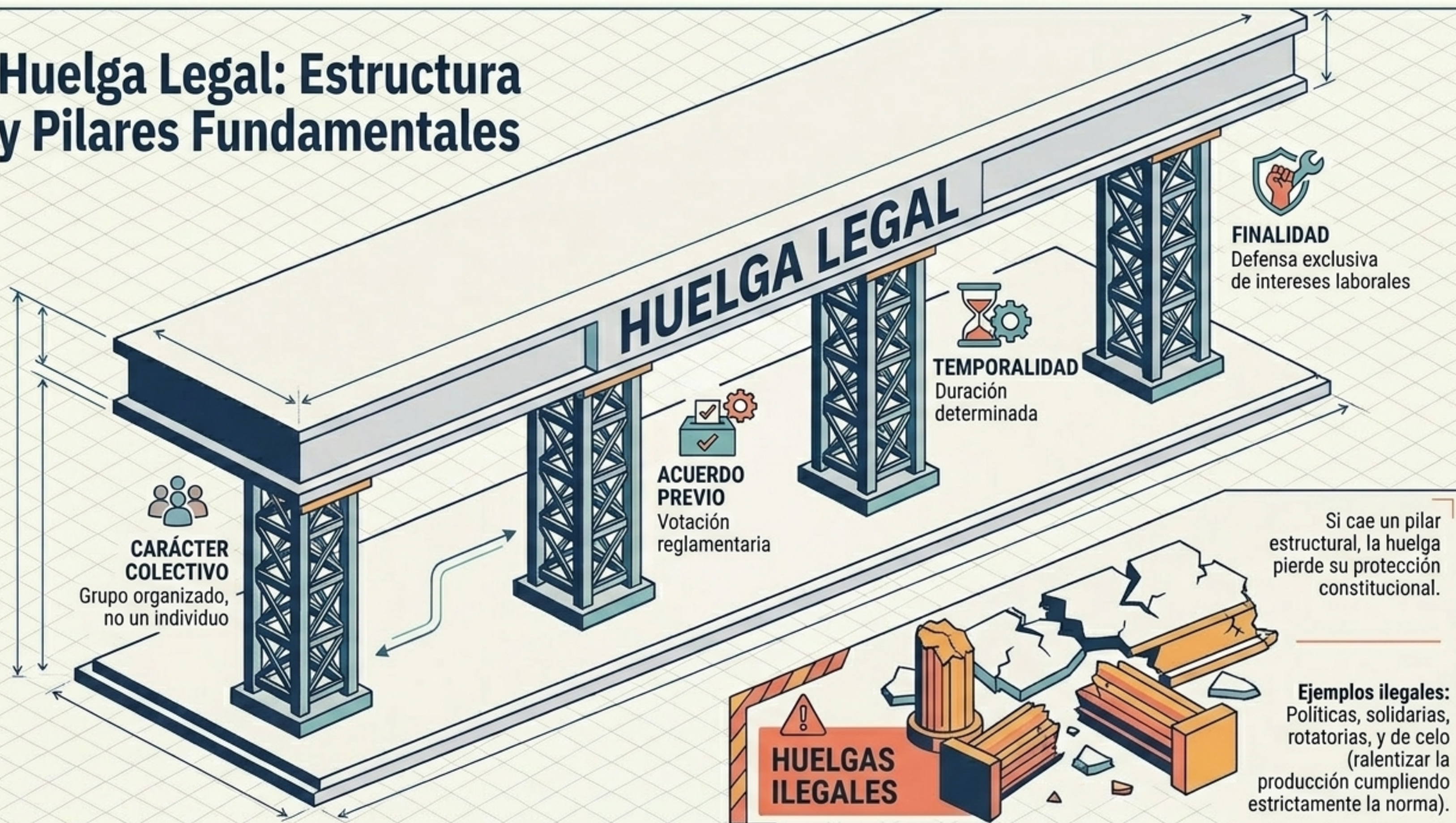
MEDIDA CAUTELAR



Contramedida:

Cierre Patronal (lockout por parte de la empresa).

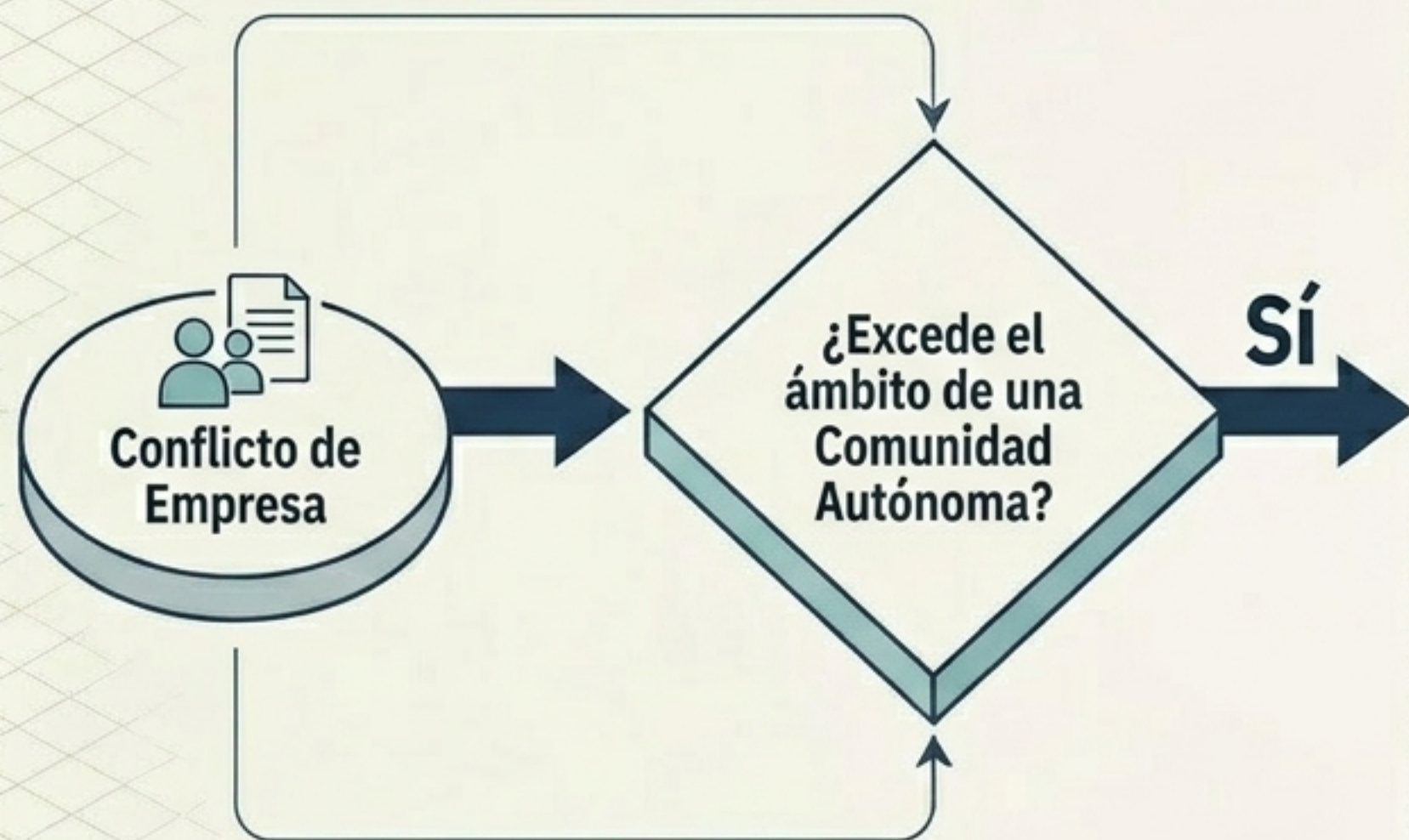
Huelga Legal: Estructura y Pilares Fundamentales



La Escalera de Resolución Extrajudicial

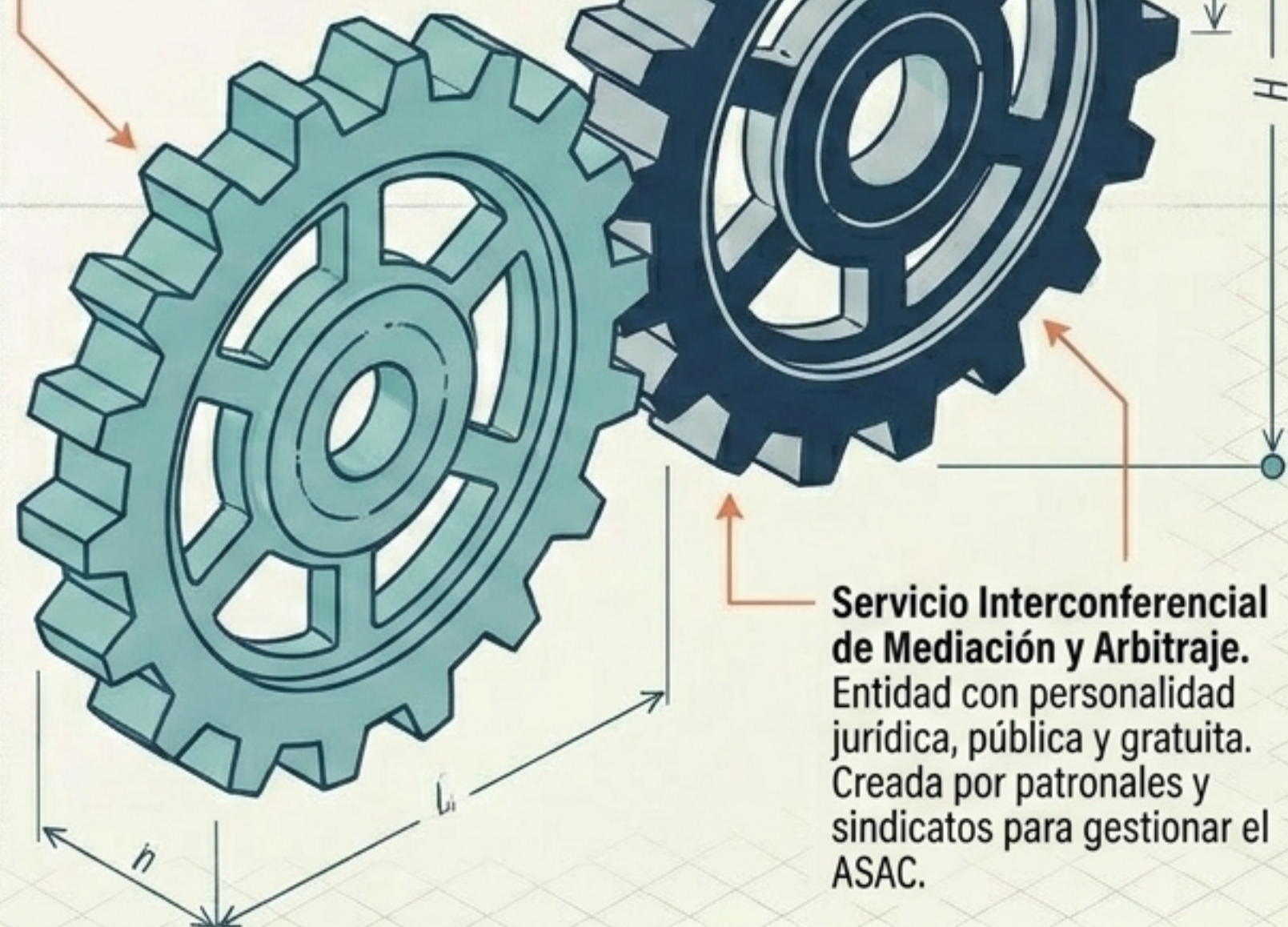


Instituciones de Paz Laboral



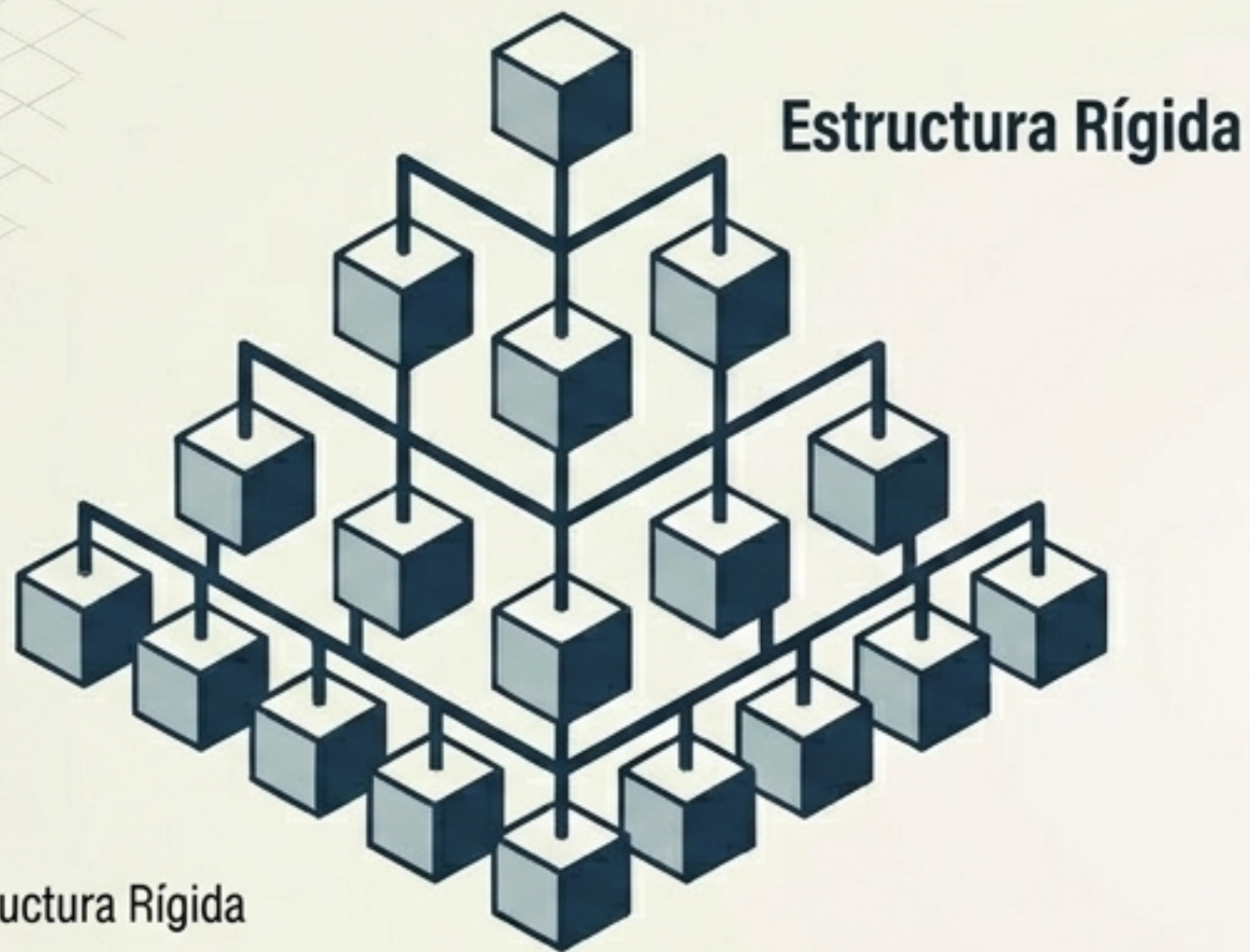
ASAC (El Marco Legal)

Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales. Permite la vía extrajudicial colectiva antes de llegar a tribunales.

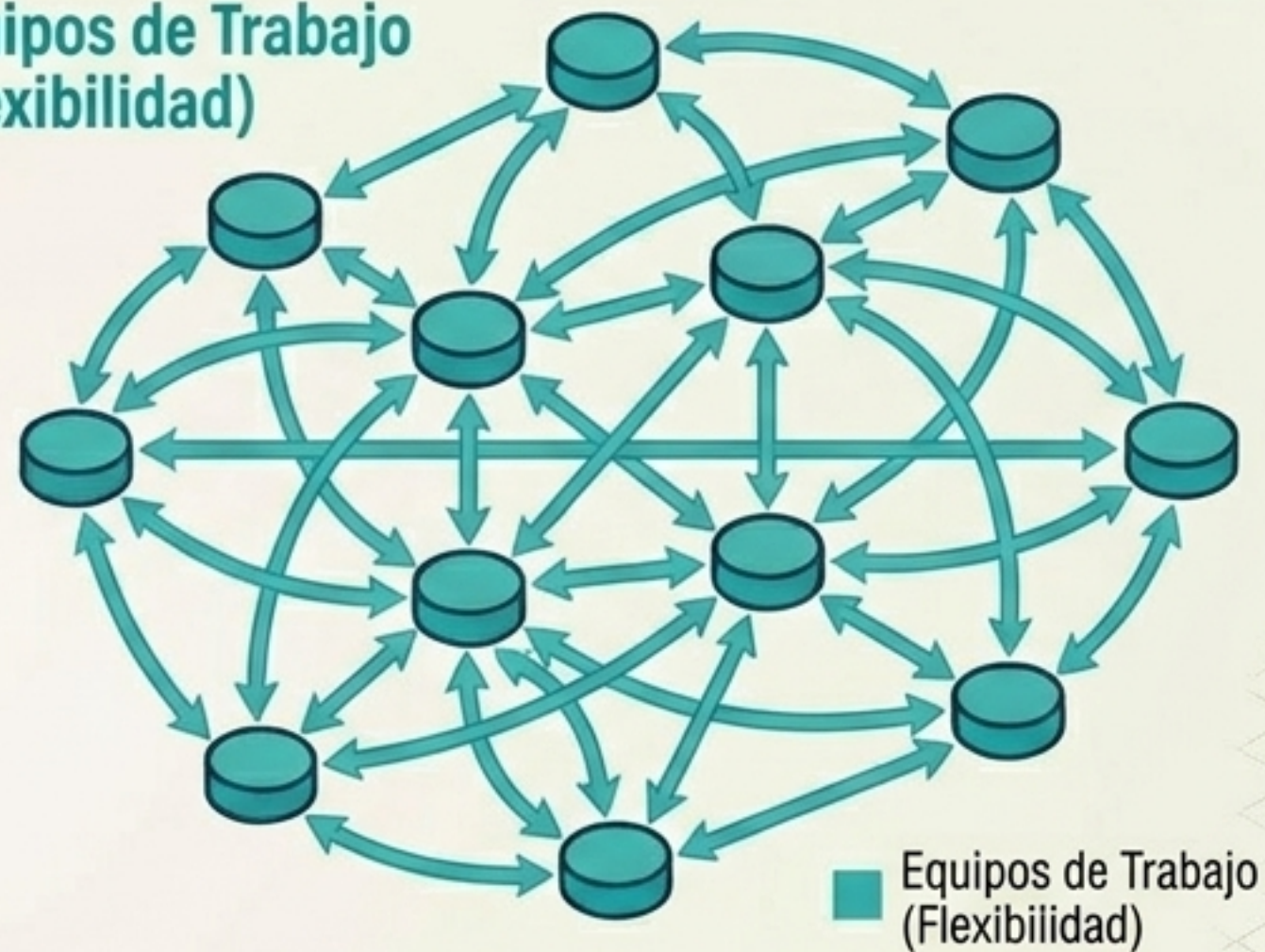


Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje. Entidad con personalidad jurídica, pública y gratuita. Creada por patronales y sindicatos para gestionar el ASAC.

Prevención: El Poder de los Equipos de Trabajo



Equipos de Trabajo
(Flexibilidad)



Los equipos de trabajo son una fórmula participativa que previene conflictos graves mediante flexibilidad y responsabilidad compartida.

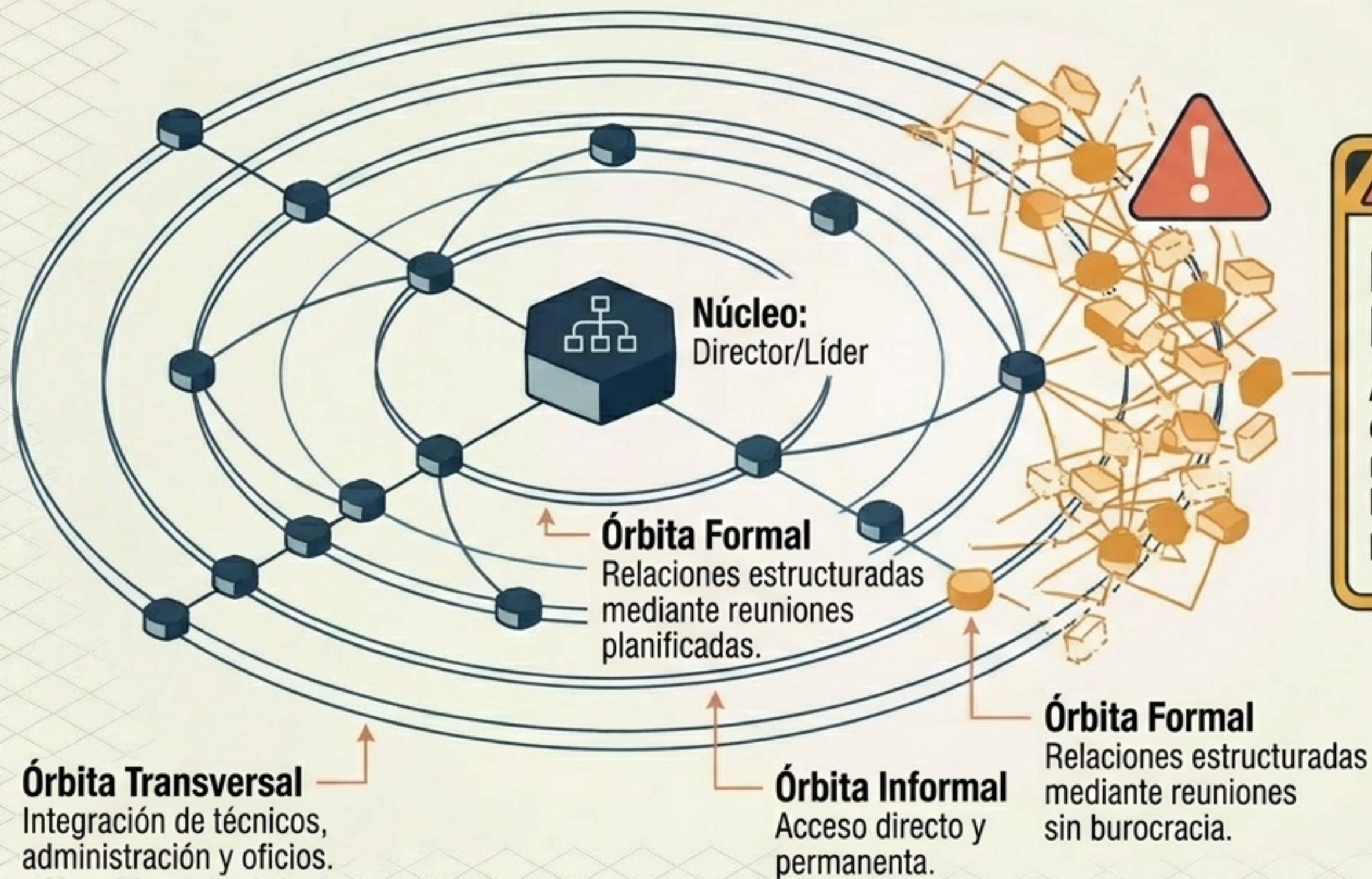
Anatomía del Equipo Eficaz

- Objetivos y trabajo común.
- Reparto flexible de tareas.
- Líder facilitador (resuelve, no impone).
- Sinergia productiva y consenso.

Tipología

- **Funcionales:** Permanentes, función estructural.
- **Ad hoc:** Temporales, misión específica.

Orbitalia Estructural



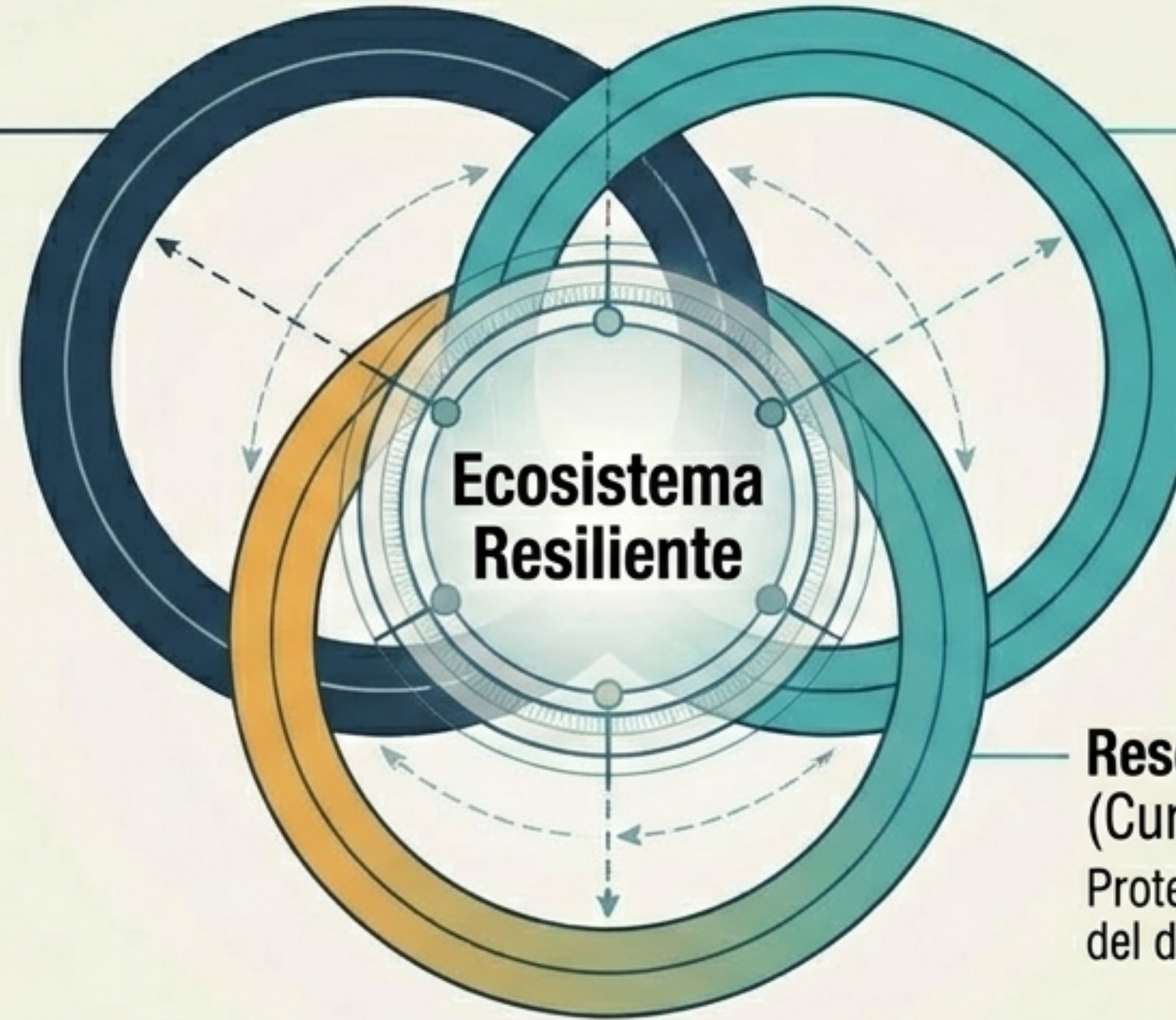
El Riesgo Estructural: Holgazanería Social

A medida que el tamaño del equipo crece excesivamente, se difumina la responsabilidad y se priorizan las relaciones sociales sobre la productividad real.

Elegant Geometrica Triad

Representación Justa (Canalización)

Convierte la frustración individual en diálogo institucionalizado.



Equipos Eficaces (Prevención)

Disuelve las fricciones diarias mediante comunicación y sinergia antes de que escalen.

Resolución Extrajudicial (Cura)

Protege a la empresa y al trabajador del desgaste judicial mediante ASAC/SIMA.

El éxito organizacional no consiste en eliminar el conflicto, sino en construir un plano estructural capaz de absorberlo y transformarlo productivamente.

Conclusiones Clave

1. El Derecho a la Representación

La afiliación sindical y los comités de empresa son pilares constitucionales ineludibles que estructuran y legitiman la voz del trabajador dentro del ecosistema.



2. La Fricción es Inevitable

La huelga y el conflicto son realidades sistémicas. Su legitimidad depende estrictamente del cumplimiento de reglas (colectividad, finalidad, temporalidad).



3. La Resolución es Sistémica

Antes de la trinchera judicial, el ecosistema laboral ofrece potentes vías de escape (Mediación, Arbitraje, SIMA) y prevención (Equipos de Trabajo) para garantizar la paz.

